

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עדי עוז

פ/25/6794

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – הרחבת מטרות המאגר), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 6ג בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6ג, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א2) במשרד ממשלתי יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוגן של נשים במשרות בכירות, למעט אם קדם למינוי הליך תחרותי; לעניין זה "משרה בכירה" – מנהל כללי ומשנה למנהל הכללי של משרד ממשלתי וכל משרה המנויה בתוספת השנייה לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959²."
2. תיקון סעיף 16ג בחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב1) –
- (א) בפסקה (1), אחרי "בוועדות" יבוא "ובמשרות בכירות", אחרי "כאמור בסעיף זה" יבוא "ובסעיף 6ג(א2), לפי העניין" ואחרי "לאותן ועדות" יבוא "או משרות בכירות";
- (ב) בפסקה (5) –
- (1) בפסקת משנה (א), אחרי "אישה שתמונה" יבוא "למשרה בכירה או" ואחרי "בסעיף קטן (ב)" יבוא "ובסעיף 6ג(א2), לפי העניין";
- (2) בפסקת משנה (ב), אחרי "חברי הוועדה", יבוא "או ימנה אדם למשרה הבכירה";
- (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

¹ ס"ח תשי"א, עמ' 248.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

"(ג1) גוף ממנה ידווח לרשות בכתב על כל מינוי של משרה בכירה, מייד לאחר הגשת ההצעה לנציב שירות המדינה ובטרם פניה למזכיר הממשלה להבאת המינוי לאישור הממשלה; על דיווח כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) של סעיף 7 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, בשינויים המחויבים.";

(3) בסעיף קטן (ד), אחרי "לפי סעיף קטן (ג)" יבוא "או לפי סעיף קטן (ג1)";

(4) בסעיף קטן (ה), במקום "סעיף קטן (ג)" יבוא "סעיפים קטנים (ג) ו-(ג1)".

דברי הסבר

בפברואר 2024 ניתן פסק הדין בבג"ץ 1363/23 **שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל ואח' (פורסם בנבו, 24.2.2025) (להלן – בג"ץ המנכ"ליות)**. במסגרת פסק הדין הדגיש בית המשפט כי מימוש ערך השוויון ושמירה על האינטרס הציבורי מחייבים הקפדה על קידום הייצוג ההולם המעוגן גם בסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1950 (להלן – חוק שירות המדינה), גם במשרות מנכ"ל במשרדים ממשלתיים. בית המשפט עמד על החשיבות הציבורית הטמונה בקבלת החלטות הנשענות על מגוון נקודות מבט, זהויות וניסיון חיים באופן התורם לאיכות גיבוש המדיניות הציבורית, להגברת היצירתיות ולהתאמת המענים לאתגרים מורכבים.

סעיף 16 לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951 (להלן – חוק שיווי זכויות האישה) קובע הסדר בדבר ניהול מאגר מועמדות על ידי הרשות לקידום מעמד האישה, הכולל פרטים של נשים המתאימות לכהן כחברות בוועדת בדיקה ממשלתית, ועדת חקירה, ועדה ציבורית וצוות, על מנת להקל על יישום חובת הייצוג ההולם המעוגנת באותו סעיף. הסעיף קובע חובה לתת ביטוי הולם לייצוגן של נשים במינוי, ובין השאר מחייב גוף ממנה שלא איתר אישה מתאימה שתמונה כחברה בוועדה, לפנות לרשות ולקבל פרטי נשים הרלוונטיות למינוי מתוך המאגר, על מנת לבחון את מידת התאמתן למשרה. עוד נקבע כי על הגוף הממנה חלה חובת דיווח לרשות על המינוי שנעשה, ובמידה שהרשות סברה על בסיס הדיווח כי לא ניתן ביטוי הולם לייצוג נשים, תפנה לגוף הממנה בנושא. במידה ועשתה הרשות פנייה שכזו, עליה לדווח לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת. נוסף על כך על הרשות להגיש לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי דוח שנתי המפרט את המינויים המצריכים דיווח כאמור.

מטרת החוק היא להבטיח את הייצוג ההולם של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בעקבות כשל מתמשך להוביל לייצוג הולם בגופים ציבוריים ובוועדות ציבוריות (הסעיף נחקק בעקבות (בג"ץ 5660/10 **עמותת איתך – משפטניות למען צדק נ' ראש ממשלת ישראל, סד(1) 501 (2010)**). לנוכח בג"ץ המנכ"ליות, עולה כי כלי זה עשוי לשמש מנגנון אפקטיבי למימוש חובת הייצוג ההולם גם במשרות בכירים בשירות הציבורי. על כן מוצע להרחיב את החובה לייצוג הולם ואת סמכויותיה של הרשות לקידום מעמד האישה לפי חוק שיווי זכויות האישה גם למשרות בכירות במשרדים ממשלתיים.

נוסף על כך מוצע להרחיב את תחולת המאגר והשימוש בו כך שיוכל לשמש ככלי מרכזי עבור שרים ומנכ"לים לאיתור מועמדות מתאימות למשרות בכירות בשירות המדינה.

במסגרת התיקון מוצע להבחין בין הרחבת המאגר, אשר תחול על כלל המשרות הבכירות, לבין ההליך, אשר יחול רק בנוגע למשרות שהליך המינוי אליהן נעשה שלא בהליך תחרותי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ו (06.07.2026)